



NOTA DE INDICAÇÃO

Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 10000.000000/2026-00 · Lei nº 12.846/2013 (LAC)

Data: 14 de julho de 2026

Hora: 18:57

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ENTE PRIVADO

Razão social:	Alfa Serviços e Comércio Ltda.
CNPJ:	12.345.678/0001-90
Nome fantasia:	Alfa
Endereço da sede:	Av. Central, 100 — Brasília/DF
Representante legal:	Carlos Andrade, CPF 111.111.111-11

2 – DA CONDUTA LESIVA IMPUTADA AO ENTE PRIVADO

Fato 1 (Oferecimento de vantagem indevida a agente público). O ente privado ofereceu vantagem indevida a agente público para favorecer seus interesses, conforme documentado. Período: 2025-06-01 a 2025-07-01. Local: Brasília/DF.

Quanto à conduta lesiva individualizada, apurou-se que, de forma comissiva, ofereceu, por meio de preposto, vantagem indevida a servidor responsável pela fiscalização

Interesse ou benefício da pessoa jurídica: Obtenção de tratamento favorável em fiscalização, com vantagem econômica potencial ao ente.

Nexo de causalidade: A oferta de vantagem visava diretamente ao afrouxamento da fiscalização em benefício do ente.

Fato 2 (Frustração do caráter competitivo de licitação). Indício de ajuste para frustrar a competitividade de certame, ainda sem prova vinculada.

Quanto à conduta lesiva individualizada, apurou-se que, de forma comissiva, teria ajustado propostas com concorrentes para frustrar o certame

Interesse ou benefício da pessoa jurídica: Adjudicação do objeto licitado em condições artificiais favoráveis.

Nexo de causalidade: O ajuste eliminaria a concorrência, garantindo a contratação do ente.

3 – DAS PROVAS

Fato 1 — sustenta-se em: (Prova nº 1) Extrato de e-mails e planilha de pagamento (documental, Doc. 5 fls. 30-45).

"consta a tratativa de fls. 33" (fls. 33)

Fato 2: (sem prova vinculada).

4 – DO ENQUADRAMENTO LEGAL

Fato 1: a conduta amolda-se ao **art. 5º, I (Lei nº 12.846, de 2013)** (Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada). Oferta direta de vantagem indevida a agente público.

Fato 2: a conduta amolda-se ao **art. 5º, IV, a (Lei nº 12.846, de 2013)** (Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público). A instruir.

5 – SÍNTESE DOS FATOS, PROVAS E ENQUADRAMENTOS

FATOS DE QUE SE ACUSA	PROVAS ACERCA DOS FATOS	FLS. DOS AUTOS	ENQUADRAMENTOS
Fato 1 — Oferecimento de vantagem indevida a agente público	Extrato de e-mails e planilha de pagamento	Doc. 5 fls. 30-45	art. 5º, I (Lei nº 12.846, de 2013)
Fato 2 — Frustração do caráter competitivo de licitação	(sem prova vinculada)	—	art. 5º, IV, a (Lei nº 12.846, de 2013)

6 – DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA NÃO ACATADAS

[Inserir alegações da defesa não acatadas durante a instrução, se houver, e a motivação de sua rejeição]

7 – DA MULTA, DO FATURAMENTO BRUTO E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Faculta-se expressamente à pessoa jurídica indiciada apresentar informações e provas relativas aos parâmetros de cálculo da multa e ao seu faturamento bruto no exercício anterior ao da instauração do processo.

Solicitam-se, ainda, informações e documentos necessários à análise do parâmetro previsto no inciso IV do art. 22 do Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022.

Fica assegurado o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa escrita, contado da intimação desta Nota de Indiciação, podendo a pessoa jurídica apresentar, em conjunto com a defesa, evidências da existência e do funcionamento de programa de integridade, nos termos da Portaria CGU nº 909, de 7 de abril de 2025.

Registra-se, por fim, a possibilidade de resolução negociada do processo, por meio de Termo de Compromisso ou de Acordo de Leniência, na forma da legislação de regência.

8 – DO ENCERRAMENTO

Ressalva-se que o enquadramento ora proposto poderá ser adequado por ocasião do Relatório Final, à luz da defesa, uma vez que o indiciado se defende dos fatos e não da sua capitulação.

Intime-se a pessoa jurídica indiciada para, no prazo de 30 (trinta) dias contado da intimação desta Nota de Indiciação, apresentar defesa escrita (art. 17 da IN CGU nº 13/2019).

Coger/RFB, 14/07/2026.

ASSINATURA DIGITAL

Sicrano de Souza
Auditor-Fiscal da RFB
Vogal · Matrícula 2345678

ASSINATURA DIGITAL

Fulano de Tal
Auditor-Fiscal da RFB
**Presidente · Matrícula
1234567**

ASSINATURA DIGITAL

Beltrano de Lima
Analista-Tributário da RFB
Vogal · Matrícula 3456789